

1500070-06.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2004492/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 22293994 - CPJ SANTO ANDRE, 12/22/929 - CPJ SANTO ANDRE, 12/2022 - Seccional - Santo André, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500070-06.2022.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500070-06.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2004492/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 22293994 - CPJ SANTO ANDRE, 12/22/929 - CPJ SANTO ANDRE, 12/2022 - Seccional - Santo André, 2004492 - CPJ SANTO ANDRE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Erick de Andrade Silva

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Vistos.

O Ministério Público de São Paulo denunciou Erick de Andrade Silva, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 05 de janeiro de 2022, por volta das 14h40min, na Avenida Procópio Ferreira, nº 160, Jardim Ipanema, nesta Cidade e Comarca, o acusado trazia consigo e guardava, para consumo de terceiros, 45 porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido 22,5 gramas, 143 porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido 41,5 gramas e 40 porções de maconha, com peso líquido 22,5 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Eis a descrição dos fatos constante na peça acusatória: apurou-se que o denunciado

trazia consigo, dentro de um estojo, as drogas apreendidas. Contudo, os guardas municipais ingressaram na via pública e avistaram o denunciado, que empreendeu fuga correndo. Durante a fuga, o denunciado dispensou o estojo que trazia consigo. Entretanto, o denunciado não logrou êxito e foi abordado. O estojo contendo as drogas e a quantia de R\$120,00 foi localizado nas imediações. Pela quantidade e diversificação das drogas apreendidas, além de outras circunstâncias, restou demonstrado que o denunciado visava o consumo de terceiros.

O réu foi notificado (fls. 92), apresentou defesa prévia (fls. 96/98), sendo a denúncia recebida fls. 102/103.

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas da acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As alegações finais foram apresentadas oralmente.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

A preliminar da ausência do laudo de exame químico toxicológico foi superada fls. 142/144.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), termo de ocorrência (fls. 03/05), auto de apreensão e exibição (fls. 06/07), laudos periciais de fls. 122/124 e 125/130 e laudo de exame químico toxicológico (fls. 142/144) bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A testemunha André, disse se recordar da data dos fatos, informando que estava em patrulhamento quando avistou um indivíduo parado. Ele ao ver a equipe correu. Foi ao encalço dele e ele jogou uma sacola. Recolheu a sacola e seu parceiro continuou correndo e o deteve. Em revista pessoal nada foi encontrado com ele. Na sacola havia a droga e dinheiro. Ele confessou os fatos. Pelo que se recorda havia R\$ 120,00 em dinheiro. Não conhecia o réu anteriormente. Avistou ele jogando a sacola. Estava aproximadamente 10 metros. O rapaz que jogou a sacola foi quem foi preso. Quando avistou ele estava na viatura. Saiu e foi ao encalço dele. A sacola foi jogada no caminho da viela. Era uma nécessaire com várias divisórias e de cor amarela.

No mesmo sentido foi o testemunho de Anderson, também guarda municipal, que igualmente participou da ocorrência: estava em patrulhamento no local e quando se aproximou viu o réu com uma pochete. Ao avistar a viatura, ele fugiu. Foi ao encalço dele. Ele dispensou a pochete e seu parceiro recolheu. Continuou no encalço dele. Com ele nada foi encontrado. Na pochete foram encontrados droga e dinheiro. Não conhecia o réu anteriormente. De pronto, ele confessou que vendia drogas. Viu ele jogando a pochete. Estava aproximadamente 5 metros. Ele jogou a pochete na lateral. A pochete estava nas mãos dele e quando a equipe se aproximou ele colocou em uma sacola e jogou. Não tinha ninguém na rua.

Como se vê, as testemunhas forneceram depoimentos coesos, firmes e uníssonos no sentido de que o réu praticou as condutas descritas na denúncia. Assim, não há motivo para não considerar os depoimentos dos guardas municipais que sequer os conheciam.

Ressalto, que perfeitamente válida a prisão efetuada por guardas municipais. É certo que a competência dos guardas civis municipais é restrita à proteção de bens, serviços e instalações do Município, conforme determina o §8º do art. 144 da Constituição Federal, sendo a eles permitido, todavia, efetuar prisão daquele que está em flagrância, como dita o artigo 301 do Código de Processo Penal e, após, apresentá-lo à autoridade policial ou apenas auxiliar agentes policiais em investigações criminais.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão. 3. Eventual irregularidade praticada na fase pré-processual não tem o condão de inquinar de nulidade a ação penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítima a sentença condenatória. 4. Ordem denegada" (STJ, 5ª Turma, HC nº 129.932/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15/12/2009).

"A guarda municipal, prevista no § 8º, do art. 144, da Constituição Federal, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do município, cifrada na dicção de HELY LOPES MEIRELLES, no "policiamento administrativo da cidade...". A limitação de competência, no entanto, não exclui ou retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de autodefesa da sociedade, a fazer cessar, prática criminosa. Neste sentido, perfeitamente respaldada a atuação dos guardas municipais que, apesar de excluídos da função repressiva do crime, nem por isto ficam impedidos de prender quem se encontre em flagrante delito, ainda que transitoriamente exerça as atribuições de autoridade policial, como de resto facultado a qualquer um do povo pela norma do art. 301 do Código de Processo Penal..." (STJ, 6ª Turma, RHC nº 7.916/SP, Relator Ministro Fernando Gonçalves, j. 15.10.1998).

Desta forma como se vê, a coerente e segura versão emprestada aos fatos pelos guardas municipais, sob o crivo do contraditório, cuidam de ratificar a acusação contida na denúncia.

Assim, as pequenas contradições nos depoimentos dos guardas municipais apontadas pela defesa são irrelevantes.

Neste sentido:

As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim é que deve gerar desconfiança" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca JUTACRIM-SP 67/311).

Ademais, não se pode acreditar que os guardas municipais resolvessem, do nada, abordar o réu e acusá-lo da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivesse efetivamente participação no crime em voga. Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso e não há uma evidência sequer a revelar que a acusação pudesse ter por fundamento apenas vingança ou outro motivo qualquer. Não há como se acreditar que os policiais resolvessem amealhar entorpecentes, em local diverso, colocando-os a disposição dos autos e da Justiça, apenas para acusar o réu da prática do tráfico de drogas, no afã de vê-lo condenado. Tanto que o próprio réu, em seu interrogatório, disse que não conhecia os policiais.

No mais, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Portanto, a prova é certa e não deixa qualquer dúvida de que o réu praticou o delito descrito na denúncia, devendo responder penalmente pelos atos praticados. Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal, e também observado o art. 42 da Lei de Drogas.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base no mínimo legal, de 5 anos de reclusão, além de 500 dias multa.

Em segunda fase considero que o réu é reincidente específico (fls. 23/24 - autos nº 00468433020118260554), razão pela qual fixo a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias multa.

Na terceira fase da dosimetria não há causas de aumento ou de diminuição. Anoto que é incabível o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, diante da reincidência do réu.

Fixo a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias multa.

Fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal.

Deixo de promover a detração, que não teria o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena.

Fixo o regime inicial fechado, em observância ao disposto no art. 33, §2º, do Código Penal, e a reincidência.

Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direito, diante da reincidência.

Também não cabe a suspensão condicional da pena, pelos mesmos motivos.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR o réu Erick de Andrade Silva pela prática do delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

É certo que o réu está preso desde 06 de janeiro de 2022, mas não é o caso de regime mais brando para início de cumprimento da pena (artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal), por se tratar de matéria que deve ser decidida pelo Juízo das Execuções Criminais, como determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 7.210/84, com observância do que dispõe o artigo 112 e parágrafo 1º, da mesma lei.

Neste sentido:

"Por fim, inaplicável o artigo 387, parágrafo 2º, do Diploma Processual, porquanto inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação processual da acusada, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna progressão" (Apelação nº 0007336-26.2011.8.26.0663. Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA).

Mantenho a custódia cautelar do réu, considerando que persistem os fundamentos autorizadores da medida, não tendo havido modificação no panorama dos fatos.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Decreto o perdimento do numerário apreendido com o acusado, porque produto do crime, nos termos do art. 91, d, do Código Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, ressalvada eventual justiça gratuita.

Proceda-se com relação às drogas conforme o disposto no art. 72 da Lei de Drogas.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Oportunamente, expeça-se o necessário para execução da sentença, e depois remetam-se os autos ao arquivo, com as anotações de praxe.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA